

**PGM**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTA MARIA – RS****PROCESSO Nº 5019978-29.2023.8.21.0027**

O **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA**, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, que move em face de **NELI MACHADO DE OLIVEIRA**, vem à presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua Procuradora signatária, dizer e requerer o que segue.

**DA NÃO APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 547 DO CNJ AO PRESENTE CASO**

A Resolução Nº 547 do CNJ, em seu artigo 1º, dispõe que: “*É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado*.” (grifo nosso)

Como se vê, a própria Resolução prevê a possibilidade de extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R\$ 10.000,00, mas observada a competência constitucional do ente federado.

Neste aspecto, tanto o E. TJRS quanto o STF assentaram a necessidade de ser respeitada a competência de cada ente federado para definir o *quantum* mínimo a ser objeto de execução, de maneira que somente pode a execução ser extinta com base na Resolução 547 em caso de não haver lei do ente público fixando o patamar mínimo para ajuizamento.

**No caso do Município de Santa Maria, este possui legislação própria que estabelece o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais**, qual seja, a Lei Municipal nº 6.129/2017, em vigor, a qual dispõe em seu artigo primeiro que:

*“Art. 1º O poder Executivo Municipal fica dispensado de promover a execução judicial de contribuintes que possuem débitos tributários e não tributários inscritos em Dívida Ativa, cujos valores consolidados sejam iguais ou inferiores a 500 (quinhentas) UFMS (Unidade Fiscal Municipal), na data da emissão da Certidão de Dívida Ativa.*”



**PGM**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

A referida lei revogou a norma anterior - Lei nº 4.954/2006, a qual dispunha que “o Poder Executivo Municipal fica dispensado de promover a execução judicial de contribuintes que possuem débitos tributários ou não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, cujos valores originais mais os acréscimos legais sejam iguais ou inferiores a 230 (duzentos e trinta) UFGs (Unidade Fiscal Municipal), na data da emissão da Certidão de Dívida Ativa”.

Essa observação é de suma importância, vez que a deve-se perquirir qual a lei aplicável à época do ajuizamento da execução para a verificação da observação do limite mínimo para ajuizamento na lei municipal.

Cumpra observar que no exato sentido do ora exposto, manifestou-se recentemente o E. TJRS nos autos da Apelação Cível nº 5000223-39.2011.8.21.0027:

*“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA Nº 1184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. Existência de lei municipal. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR NÃO CARACTERIZADA. REQUISITOS DISPENSADOS. Desconstituição da sentença. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.*

*1. Segundo entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do Tema 1.184, é admissível a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir. Nessas hipóteses, a propositura do feito executivo depende da adoção prévia das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.*

*2. O CNJ, através da Resolução nº 547/2024, reafirmou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, caso não se constate movimentação útil por mais de um ano sem a citação do executado ou quando não tenham sido localizados bens penhoráveis. Na ausência de lei específica do ente federado, considera-se de baixo valor a execução cujo débito seja inferior a R\$ 10.000,00.*

*3. A despeito do parâmetro fixado pelo CNJ, tanto este órgão quanto o STF assentaram a necessidade de ser respeitada a competência de cada ente federado para definir o quantum mínimo a ser objeto de execução, conforme a realidade local, até porque a dispensa da cobrança judicial de créditos implica potencial renúncia de receita.*

*4. Os requisitos estabelecidos no precedente vinculante da Corte Constitucional são exigidos apenas quando o executivo fiscal é considerado de baixo valor pela lei do ente público ou, na falta desta, pelo patamar definido pela norma regulamentadora do CNJ, conforme o que foi decidido pelo STF nos Embargos Declaratórios do Recurso Extraordinário 1.355.208/SC, leading case do Tema nº 1.184.*



**PGM**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

5. No caso concreto, há legislação municipal fixando valor inferior ao parâmetro do CNJ, e a dívida executada supera o piso definido pelo ente. Não se tratando, portanto, de execução de baixo valor, são inaplicáveis os requisitos previstos no Tema 1.184 e na Resolução nº 547/2024.

**APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA.**

A partir disso, havendo lei do ente federado estabelecendo o limite mínimo para ajuizamento da execução fiscal, como no caso, não há que se falar em utilização, para a extinção da execução, do parâmetro fixado pela Resolução 547 do CNJ.

Não obstante, mesmo que se admitisse a aplicação da Resolução 547 do CNJ ao presente caso, verifica-se que no presente processo **foi realizado o parcelamento do débito na data de 04.10.2021 (Termo de parcelamento devidamente assinado no evento 48), no qual foram pagas 37 (trinta e sete) parcelas, sendo a última na data de 08.10.2024 (relatório anexo), ou seja, há menos de 01 (um) ano, de forma a que não se aplica a Resolução nº 547 do CNJ no caso concreto, senão vejamos:**

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano **sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.**

| Cadastro: 1 1534000-0 NELI MACHADO DE OLIVEIRA |     |     |     |   |            |            |            |              |        | Inscrição Cadastral: SE.0310.0011.0191 |      |                 |              |          |         |          |           |  |  |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|------------|------------|------------|--------------|--------|----------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------|---------|----------|-----------|--|--|
| Ano                                            | Dív | Sub | Par | M | Vencimento | Movimento  | Contábil   | Tipo         | Motivo | Banco                                  | Lote | Usuário         | Val.Original | Desconto | Acrésc. | Pago +/- | Val.Movto |  |  |
| 2024                                           | 95  | 0   | 1   | 1 | 23/09/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 31-Lançado   | 0      |                                        |      | 0 1161-ALEXANDR | 464,46       | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 464,46    |  |  |
| 2024                                           | 95  | 0   | 1   | 1 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 25/09/2024 | 1-Pg Parcela | 0      | 104                                    | 1938 | 1336-MICHELI    | 464,46       | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 464,46    |  |  |
| 2024                                           | 95  | 0   | 1   | 1 | 23/09/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 34-E. Rep. D | 0      |                                        |      | 0 1201-DIENE.BI | 464,46       | 0,00     | 109,70  | 0,00     | 574,16    |  |  |
| 2024                                           | 95  | 0   | 2   | 1 | 21/10/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 31-Lançado   | 0      |                                        |      | 0 1161-ALEXANDR | 188,83       | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 188,83    |  |  |
| 2024                                           | 95  | 0   | 2   | 1 | 21/10/2024 | 28/11/2024 | 02/12/2024 | 1-Pg Parcela | 0      | 104                                    | 1984 | 590-FLAIANE     | 188,83       | 1,57     | 13,12   | 0,00     | 200,38    |  |  |
| 2024                                           | 95  | 0   | 2   | 1 | 21/10/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 34-E. Rep. D | 0      |                                        |      | 0 1201-DIENE.BI | 188,83       | 0,00     | 36,67   | 0,00     | 225,50    |  |  |
| 2024                                           | 95  | 0   | 2   | 1 | 21/10/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 34-E. Rep. D | 0      |                                        |      | 0 1161-ALEXANDR | 188,35       | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 188,35    |  |  |
| 2024                                           | 95  | 0   | 3   | 1 | 20/11/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 31-Lançado   | 0      |                                        |      | 0 1161-ALEXANDR | 188,35       | 1,57     | 3,70    | 0,00     | 190,48    |  |  |
| 2024                                           | 95  | 0   | 3   | 1 | 20/11/2024 | 28/11/2024 | 02/12/2024 | 1-Pg Parcela | 0      | 104                                    | 1984 | 590-FLAIANE     | 188,35       | 0,00     | 34,98   | 0,00     | 223,33    |  |  |
| 2024                                           | 95  | 0   | 3   | 1 | 20/11/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 34-E. Rep. D | 0      |                                        |      | 0 1201-DIENE.BI | 188,35       | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 188,35    |  |  |
| 2024                                           | 95  | 0   | 4   | 1 | 20/12/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 31-Lançado   | 0      |                                        |      | 0 1161-ALEXANDR | 187,86       | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 187,86    |  |  |
| 2024                                           | 95  | 0   | 4   | 1 | 20/12/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 34-E. Rep. D | 0      |                                        |      | 0 1201-DIENE.BI | 187,86       | 0,00     | 33,28   | 0,00     | 221,14    |  |  |
| 2024                                           | 95  | 0   | 5   | 1 | 20/01/2025 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 31-Lançado   | 0      |                                        |      | 0 1161-ALEXANDR | 187,37       | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 187,37    |  |  |
| 2024                                           | 95  | 0   | 5   | 1 | 20/01/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 34-E. Rep. D | 0      |                                        |      | 0 1201-DIENE.BI | 196,25       | 0,00     | 23,82   | 0,00     | 220,07    |  |  |
| 2024                                           | 95  | 0   | 6   | 1 | 20/02/2025 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 31-Lançado   | 0      |                                        |      | 0 1161-ALEXANDR | 186,88       | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 186,88    |  |  |

DATA INADIMPLEMENTO  
ACORDO 3371/2024

Outrossim, requer o regular prosseguimento do feito, com a realização de penhora sobre dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do executado por meio do sistema SISBAJUD sobre a importância de **R\$ 4.441,75**, conforme relatório de débito anexo.

**NELI MACHADO DE OLIVEIRA – CPF 466.544.370-04**

**PGM**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Nestes termos,  
Pede deferimento.  
Santa Maria, 15 de julho de 2025.

**FABIANA BRASIL ESBICK**

Procuradora do Município  
Mat. 14545-9 - OAB/RS 83.661